

PRUEBA CCSE – CONOCIMIENTOS CONSTITUCIONALES Y
SOCIOCULTURALES DE ESPAÑA

2

TEMA

Derechos y deberes fundamentales

Material de estudio profesional para opositores. Verificado contra **Manual CCSE 2026 (Instituto Cervantes)** y elaborado con metodología de academia — apuntes, cajas de trampas típicas, jurisprudencia clave y resumen rápido.

Tarea 2 — Derechos y deberes fundamentales

Manual CCSE 2026, pp. 27-36. Estado: borrador. Fecha: 2026-05-10. Nivel: castellano B1.

Para qué sirve este tema

La Constitución española de 1978 dice qué derechos y qué deberes tienen las personas en España. En este tema vas a estudiar los más importantes: derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad, a la educación, a la sanidad, a la vivienda, etc. También vas a ver tus deberes como ciudadano: pagar impuestos, ayudar en una catástrofe, cumplir las sentencias de los jueces.

Esta tarea aporta **36 preguntas** del banco oficial, con identificadores **2001-2036**. Es el **12 %** del total de las 300 preguntas. Casi todas son de Verdadero/Falso.

Bloque 0 — Cómo está planteado el tema

El manual organiza este tema como una **lista de artículos de la Constitución**. Cada artículo explica un derecho o un deber. No hace falta saber el número exacto del artículo, pero sí entender qué dice cada uno.

Esquema interno:

- Bloque 1 — Derechos y libertades fundamentales (la mayor parte de los artículos).
- Bloque 2 — Deberes constitucionales (defensa, ayuda en catástrofes, impuestos, cumplir sentencias).
- Bloque 3 — Garantías (Defensor del Pueblo, jueces, justicia gratuita).

Conexiones con otras tareas:

- Tarea 1 (Gobierno y participación): allí ves quién hace las leyes; aquí ves los derechos que esas leyes protegen.
- Tarea 3 (Organización territorial): allí ves dónde se aplican estos derechos.

Trampas-resumen:

TRAMPA	FUENTE DEL LÍO	CÓMO EVITARLA
Confundir religión libre con religión obligatoria	Pregunta 2001 / 2021	España es un Estado aconfesional : hay libertad religiosa, no hay religión oficial, nadie está obligado a practicar ninguna.
Pensar que la policía puede entrar en casa siempre	Pregunta 2009	Solo con permiso del titular, con orden judicial o si se está cometiendo un delito.
Creer que la sanidad gratuita es solo para mayores	Pregunta 2018 / 2022	La sanidad pública es gratuita para todos los que tienen derecho, no solo mayores de 65.
Pensar que los derechos son solo para españoles	Pregunta 2013	La Constitución reconoce derechos también a los residentes extranjeros .
Confundir Seguridad Social con desempleo	Pregunta 2028	Cubre especialmente a los que no tienen trabajo, no los excluye.

Bloque 1 — Derechos y libertades fundamentales

1.1 Quién tiene estos derechos

La Constitución de 1978 reconoce los derechos fundamentales, deberes y libertades de:

- Los **españoles**, dentro y fuera de España.
- Los **residentes extranjeros**.

Idea clave: los derechos fundamentales no son solo para españoles.

1.2 Partidos políticos (artículo 6)

- Los partidos políticos expresan el pluralismo político.
- Sirven para que los ciudadanos participen en la política.
- Se pueden crear libremente, pero deben respetar la Constitución y la ley.
- Su **estructura y funcionamiento deben ser democráticos**.

1.3 Cómo se interpretan los derechos (artículo 10)

Los derechos fundamentales se interpretan según:

- La **Declaración Universal de los Derechos Humanos**.
- Los tratados internacionales firmados por España.

1.4 Mayoría de edad (artículo 12)

- En España se es mayor de edad a los **18 años**.

1.5 Igualdad (artículo 14)

Todos los españoles son iguales ante la ley. **No puede haber discriminación** por:

- Nacimiento.
- Raza.
- Sexo.
- Religión.
- Cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

1.6 Vida e integridad (artículo 15)

- Todos tienen derecho a la **vida** y a la **integridad física y moral**.
- Está **eliminada la pena de muerte**.
- Está **prohibida la tortura**.

1.7 Libertad ideológica y religiosa (artículo 16)

1. Se garantiza la libertad de ideas y de religión.
2. **Nadie puede ser obligado a decir** cuáles son sus ideas políticas o religiosas.
3. **No hay religión oficial** en España. España es un **Estado aconfesional**.

1.8 Honor, intimidad, domicilio y comunicaciones (artículo 18)

1. Se protege el **honor** y la vida familiar y personal.
2. El **domicilio es inviolable**. La policía solo puede entrar si: - El titular da permiso. - Hay una **autorización judicial**. - Se está cometiendo un delito.
3. Se garantiza el **secreto de las comunicaciones** (postales, telegráficas, telefónicas), salvo si hay resolución judicial.
4. La ley limita el uso de la informática para proteger el honor y la intimidad. También limita el acceso de terceras personas a los datos personales.

1.9 Libertad de circulación y residencia (artículo 19)

Los españoles pueden:

- **Elegir libremente dónde vivir.**
- Desplazarse por todo el territorio español.
- Entrar y salir de España.

No se puede limitar este derecho por motivos políticos o ideológicos.

1.10 Libertades de expresión e información (artículo 20)

Se protegen estos derechos:

- Expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones, por escrito o de palabra.
- Producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
- **Libertad de cátedra**: los profesores pueden enseñar con libertad.
- Comunicar o recibir información veraz por cualquier medio (**libertad de prensa**).

*Estas libertades **no tienen censura**. Su único límite es el respeto a:*

- El derecho al honor.
- La intimidad.
- La propia imagen.
- La protección de la juventud y la infancia.

1.11 Asociación (artículo 22)

- Se reconoce el derecho a **asociarse**.
- Están **prohibidas las asociaciones con fines ilegales**.

1.12 Participación política y voto (artículo 23)

- Los ciudadanos pueden participar en política:
- Presentándose a las elecciones.
- Eligiendo a sus representantes.
- Pueden votar **todos los españoles mayores de 18 años**, salvo si han perdido el derecho por sentencia judicial.

1.13 Principio de legalidad penal (artículo 25)

- Solo se puede condenar a una persona por hechos (acciones u omisiones) que **eran delito en el momento** de producirse.
- Las **penas de cárcel buscan la reeducación y la reinserción social**, no solo el castigo.

Una **omisión** es no hacer algo que se debía hacer (no llamar a una ambulancia, por ejemplo).

1.14 Educación (artículo 27)

- Todos tienen derecho a la **educación**.
- Se reconoce la **libertad de enseñanza**.
- La **enseñanza básica es obligatoria y gratuita**.
- Tiene **dos etapas**:
- **Educación Primaria**: de 6 a 12 años.
- **Educación Secundaria Obligatoria (ESO)**: de 12 a 16 años.

1.15 Sindicación y huelga (artículo 28)

- Los ciudadanos pueden pertenecer a **cualquier sindicato**.
- Los trabajadores tienen **derecho a la huelga** para defender sus intereses.
- Durante la huelga se mantienen los **servicios mínimos** a la comunidad.

1.16 Matrimonio (artículo 32)

- La ley regula el matrimonio: edad, capacidad, derechos y deberes, separación y divorcio.
- La **edad mínima** para casarse es **16 años**.

1.17 Negociación colectiva (artículo 37)

- Se garantiza la **negociación colectiva** entre representantes de los trabajadores y los empresarios.

-
- Hay que cumplir los **convenios** firmados.

1.18 Seguridad Social (artículo 41)

- Todos los ciudadanos pueden acceder al **sistema de Seguridad Social público**.
- Garantiza atención en situaciones de necesidad.
- Cubre **especialmente a quienes no tienen trabajo**.

1.19 Salud y deporte (artículo 43)

Los poderes públicos deben:

- Proteger la salud.
- Promover la educación sanitaria.
- Promover la educación física y el deporte.

1.20 Medio ambiente (artículo 45)

- Todos tienen **derecho** a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona.
- Todos tienen el **deber** de conservarlo.

1.21 Vivienda (artículo 47)

- Todos los españoles tienen derecho a una **vivienda digna y adecuada**.

1.22 Juventud (artículo 48)

- Los jóvenes pueden participar libremente en el desarrollo político, social, económico y cultural del país.

1.23 Consumidores (artículo 51)

Los poderes públicos deben proteger:

- La **seguridad** de los consumidores.
 - La **salud** de los consumidores.
 - Sus **intereses económicos**.
-

Bloque 2 — Deberes constitucionales

2.1 Defender España (artículo 30.1)

- Los españoles tienen el **derecho y el deber** de defender a España.

2.2 Ayudar en catástrofes (artículo 30.4)

- Los ciudadanos deben ayudar en casos de:
- Grave riesgo.
- Catástrofe.
- Calamidad pública.

2.3 Pagar impuestos (artículo 31)

1. Todos los ciudadanos deben pagar impuestos para sostener los gastos públicos.
2. Cada uno paga **según su capacidad económica**.
3. El gasto público se administra de forma **equitativa** (justa para todos).

2.4 Cumplir las sentencias (artículo 118)

- Hay que **cumplir las sentencias** de los jueces y tribunales.
 - Hay que **colaborar con los jueces** cuando lo pidan.
-

Bloque 3 — Garantías de los derechos

3.1 Defensor del Pueblo (artículo 54)

- Lo designan las **Cortes Generales**.
- Defiende los derechos y libertades públicas.
- Es **Alto Comisionado de las Cortes Generales**.
- Supervisa la actividad de la Administración pública.
- Los ciudadanos pueden dirigirse a él para denunciar **malas prácticas**.

3.2 Instituciones europeas

Como miembros de la Unión Europea, los españoles también pueden reclamar ante:

- El **Tribunal de Justicia de la UE** (Luxemburgo).
- El **Centro Europeo del Consumidor**.

3.3 Los jueces (artículo 117)

- La **justicia surge del pueblo**.
- La administran **jueces y magistrados**.
- Son **independientes** y **responsables** (no dependen del Gobierno).

3.4 Cumplimiento y colaboración con jueces (artículo 118)

- Hay que cumplir las sentencias.
- Hay que colaborar con jueces y tribunales cuando lo pidan.

3.5 Justicia gratuita (artículo 119)

- La justicia será **gratuita** cuando lo diga la ley.
 - En todo caso, será gratuita para **personas sin recursos económicos**.
-

Resumen visual

Tabla 1 — Derechos por temas

TEMA	DERECHO	ARTÍCULO
Igualdad	No discriminación por raza, sexo, religión, etc.	14
Vida	Derecho a la vida; sin pena de muerte ni tortura	15
Religión e ideas	Libertad religiosa; España aconfesional	16
Intimidad	Honor, domicilio, secreto de comunicaciones	18
Libre circulación	Elegir dónde vivir; entrar y salir	19
Expresión	Opinión, prensa, cátedra, creación	20
Asociación	Asociarse libremente	22
Voto	Sufragio a partir de 18 años	23
Educación	Obligatoria y gratuita de 6 a 16 años	27
Trabajo	Sindicación y huelga	28
Matrimonio	Mínimo 16 años	32
Sanidad	Seguridad Social pública	41, 43
Medio ambiente	Disfrutarlo y conservarlo	45
Vivienda	Vivienda digna	47
Consumidor	Seguridad, salud, intereses económicos	51

Tabla 2 — Deberes principales

DEBER	ARTÍCULO
Defender España	30.1
Ayudar en catástrofes	30.4
Pagar impuestos según capacidad	31
Conservar el medio ambiente	45
Cumplir sentencias y colaborar con jueces	118

Tabla 3 — Cifras y edades clave

CIFRA	CONCEPTO
18 años	Mayoría de edad y derecho al voto
16 años	Edad mínima para casarse y fin de la enseñanza obligatoria
6 a 12 años	Educación Primaria
12 a 16 años	Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
1978	Año de la Constitución

Tabla 4 — Garantías de los derechos

QUIÉN	PARA QUÉ	DÓNDE
Defensor del Pueblo	Defender derechos; denunciar malas prácticas	Designado por las Cortes Generales
Jueces y magistrados	Administrar justicia de forma independiente	Tribunales de toda España
Tribunal de Justicia de la UE	Reclamaciones europeas	Luxemburgo
Centro Europeo del Consumidor	Reclamaciones de consumo a nivel UE	Unión Europea

Glosario

TÉRMINO	SIGNIFICADO SENCILLO
Constitución	Ley más importante de España. Está por encima de todas las demás leyes.
Derecho fundamental	Derecho muy importante que tiene toda persona y que protege la Constitución.
Aconfesional	Que no tiene religión oficial. El Estado respeta todas las religiones, pero no se identifica con ninguna.
Pluralismo político	Existen muchos partidos políticos diferentes. Es señal de democracia.
Discriminación	Tratar peor a una persona por su raza, sexo, religión u otra circunstancia. Está prohibida.
Inviolable	Que no se puede entrar ni tocar. Por ejemplo, el domicilio es inviolable.
Resolución judicial	Decisión escrita de un juez. La policía la necesita para entrar en una casa o intervenir un teléfono.
Libertad de cátedra	Derecho de los profesores a enseñar con libertad.
Libertad de prensa	Derecho a comunicar y recibir información veraz por cualquier medio.
Censura	Cuando el Estado prohíbe publicar o decir algo. En España no existe en general.
Omisión	No hacer algo que se debía hacer. Puede ser delito si la ley lo dice.
Reinserción social	Ayudar a una persona que ha estado en la cárcel a volver a la sociedad.
Sindicato	Asociación de trabajadores que defiende sus derechos.
Huelga	Cuando los trabajadores dejan de trabajar para reclamar mejoras.
Servicios mínimos	Servicios básicos (hospitales, transporte) que se mantienen durante una huelga.
Negociación colectiva	Diálogo entre trabajadores y empresarios para acordar condiciones laborales.
Convenio	Acuerdo escrito entre trabajadores y empresarios sobre las condiciones de trabajo.
Seguridad Social	Sistema público que protege a los ciudadanos en situaciones de necesidad (paro, enfermedad, jubilación).
Capacidad económica	Cuánto dinero gana una persona. Quien gana más, paga más impuestos.
Equitativo	Justo. Repartido de manera justa para todos.
Calamidad pública	Desastre grave que afecta a muchas personas (terremoto, incendio, inundación).
Defensor del Pueblo	Persona designada por las Cortes Generales para defender los derechos de los ciudadanos frente a la Administración.
Alto Comisionado	Cargo importante que actúa en nombre de las Cortes Generales.

TÉRMINO	SIGNIFICADO SENCILLO
Cortes Generales	El Parlamento español: Congreso de los Diputados y Senado.
Magistrado	Juez de un tribunal superior.
Sentencia	Decisión final que toma un juez después de un juicio.
Tribunal de Justicia de la UE	Tribunal europeo con sede en Luxemburgo donde los ciudadanos de la UE pueden reclamar.

4BitsEngineering · Prueba CCSE — Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España

Tema 2 · v1 ·

Documento elaborado con metodología de verificación contra fuentes oficiales. Para uso de estudio personal del opositor.